

SLUŽBENI GLASNIK

OPŠTINE BOSANSKO GRAHOVO

Službeno glasilo

GODINA 2026.	BROJ: V	BOSANSKO GRAHOVO 29.04.2026. god
---------------------	----------------	---

AKTI OPŠTINSKOG NAČELNIKA

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON 10
OPŠTINA BOSANSKO GRAHOVO
OPŠTINSKI NAČELNIK

Broj: 02-11-160/22

Dana: 29.04.2026.godine

Na osnovu člana 105. stav 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj 2/10 i 6/21) i člana 38. Statuta Opštine Bosansko Grahovo („Službeni glasnik Opštine Bosansko Grahovo“, broj: 21/07), Odluke o uvjetima i kriterijima dodjele poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u zakup („Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj, 3/22), Pravilnika o visini početne zakupnine i visini najviše dozvoljenje ponuđene zakupnine za zakup poloprivrednog zemljišta u vlasništvu države, ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 3/22), Odluke o davanju prethodne

saglasnosti na raspisivanje Javnog poziva za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, Opštinskog vijeća Bosansko Grahovo, broj : 01-04-458/22 od 15.03.2022.godine i Prethodne saglasnosti Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije, broj : 08-02-20-1809/21 od 09.03.2022.godine, u skladu sa rezultatima provedenog postupka po Javnom pozivu za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Opštine Bosansko Grahovo broj: 02-20-160/22 od 16.02.2022.godine, Prethodne saglasnosti Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije na Odluku o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području opštine Bosansko Grahovo br: 08-02/3-20-1637/25 od 13.04.2026.godine , Prethodne saglasnosti Opštinskog vijeća Bosansko Grahovo o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području opštine Bosansko Grahovo broj:01-20-2-651/26 od 28.04.2026.godine,a postupajući u izvršenju presude Kantonalnog suda u Livnu broj:10 0 U 005711 22 U od 12.12.2023. godine, Opštinski načelnik d o n o s i

O D L U K U**o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
na području opštine Bosansko Grahovo****POZICIJA 1**

Ponuda MP ENERGIJA d.o.o.Bosansko Grahovo sa sjedištem u Bosanskom Grahovu, Gornji Kazanci bb za zakup katastarskih čestica 36-31, 37-1/1, 40-13, 41-30, 42-57, 43-10, 44-9, 45-61, 46-148, 47-49 upisanih u Posjedovni list broj 506 K.O.Grahovo I ukupne površine 113 ha 27 a 45 m² označenih kao oranica kojom je za predmetno poljoprivredno zemljište ponuđena godišnja cijena zakupa u visini 100,00 KM (stotinu i 00/100 KM) po jednom hektaru.

POZICIJA 3 h

Ponuda MP ENERGIJA d.o.o.Bosansko Grahovo sa sjedištem u Bosanskom Grahovu, Gornji Kazanci bb za zakup zemljišnoknjižne čestice 302/32 upisana u Zemljišnoknjižni uložak broj 478 K.O.Crni Lug ukupne površine 192 ha 10 a označenih kao oranica kojom je za predmetno poljoprivredno zemljište ponuđena godišnja cijena zakupa u visini

100,00 KM (stotinu i 00/100 KM) po jednom hektaru.

POZICIJA 3 j

Ponuda MP ENERGIJA d.o.o.Bosansko Grahovo sa sjedištem u Bosanskom Grahovu, Gornji Kazanci bb za zakup zemljišnoknjižne čestice 302/39 upisana u Zemljišnoknjižni uložak broj 478 K.O.Crni Lug ukupne površine 49 ha označenih kao oranica kojom je za

predmetno poljoprivredno zemljište ponuđena godišnja cijena zakupa u visini 100,00 KM (stotinu i 00/100 KM) po jednom hektaru.

POZICIJA 3 i

Ponuda MP ENERGIJA d.o.o.Bosansko Grahovo sa sjedištem u Bosanskom Grahovu, Gornji Kazanci bb za zakup zemljišnoknjižne čestice 302/38 upisana u Zemljišnoknjižni uložak broj 478 K.O.Crni Lug ukupne površine 150 ha 01a označenih kao livada

(zapušteno zemljište) kojom je za predmetno poljoprivredno zemljište ponuđena godišnja cijena zakupa u visini 30,00 KM (trideset i 00/100 KM) po jednom hektaru.

POZICIJA 3 f

Ponuda AGROPROMET d.o.o.Bosansko Grahovo sa sjedištem u Bosanskom

Grahovu, Gornji Kazanci bb za zakup zemljišnoknjižne čestice 302/31 upisana u

Zemljišnoknjižni uložak broj 316 K.O.Crni Lug ukupne površine 180 ha 30 a označenih

kao livada kojom je za predmetno poljoprivredno zemljište ponuđena godišnja cijena

zakupa u visini 110,00KM (stotinu deset i 00/100 KM) po jednom hektaru.

POZICIJA 3 g

Ponuda AGROPROMET d.o.o.Bosansko Grahovo sa sjedištem u Bosanskom Grahovu,

Gornji Kazanci bb za zakup zemljišnoknjižne čestice 302/40 upisana u Zemljišnoknjižni

uložak broj 316 K.O.Crni Lug ukupne površine 330 ha 80 a označenih kao oranica kojom

je za predmetno poljoprivredno zemljište ponuđena godišnja cijena zakupa u visini 100,00

KM (stotinu i 00/100 KM) po jednom hektaru.

POZICIJA 3 k

Ponuda BGL COMMERCE d.o.o sa sjedištem u Posušju, Put Imotskog bb za zakup

zemljišnoknjižne čestice 302/33 upisana u Zemljišnoknjižni uložak broj 478 K.O.Crni

Lug ukupne površine 21 ha 60 a označenih kao oranica kojom je za predmetno

poljoprivredno zemljište ponuđena godišnja cijena zakupa u visini 110,00KM (stotinu deset i 00/100 KM) po jednom hektaru.

POZICIJA 3 a

Ponuda BGL COMMERCE d.o.o sa sjedištem u Posušju, Put Imotskog bb za zakup

zemljišnoknjižne čestice 302/26 upisana u Zemljišnoknjižni uložak broj 478 K.O.Crni Lug

ukupne površine 92 ha 50 a označenih kao oranica kojom je za predmetno poljoprivredno zemljište ponuđena godišnja cijena zakupa u visini 110,00 KM (stotinu deset i 00/100 KM) po jednom hektaru.

Na osnovu ove Odluke zakupodavac i zakupci zaključice Ugovore o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području opštine Bosansko Grahovo, na vrijeme od 10 (deset) godina.

Ništavi su prethodno zaključeni ugovori na osnovu Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države po Javnom pozivu za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Opštine Bosansko Grahovo, broj: 02-20-160/22 od 16.02.2022.godine, broj: Odluke: 02-11-160/22 od 17.03.2022.godine, i to:

- Ugovor broj 02-20-160/22 zaključen sa zakupcem "MP ENERGIJA" Bosansko Grahovo d.o.o. dana 23.02.2022. godine,
- Ugovor broj 02-20-160/22 zaključen sa zakupcem "AGROPROMET GRAHOVO" d.o.o. dana 23.02.2022. godine,

OBRAZLOŽENJE

Zakonski osnov donošenja Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području opštine Bosansko Grahovo je član 105. Stav 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („ Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj, 2/10 i 6/21) prema kojem Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi Opštinski načelnik, uz prethodnu saglasnost Opštinskog vijeća Bosansko Grahovo i Ministarstva poljoprivrede , vodoprivrede i šumarstva HBŽ.

Presuda Kantonalnog suda u Livnu broj: 10 0 U 005711 22 U od 12.12.2023. kojom je poništena Rješenje broj: : 02-11-160/22 od 30.03.2022.godine i Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države po Javnom pozivu za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u

vlasništvu države na području Opštine Bosansko Grahovo, broj: 02-20-160/22 od 16.02.2022.godine, broj Odluke: 02-11-160/22 od 17.03.2022.godine

Opštinski načelnik je objavio Javni poziv za davanje u zakup slobodnog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području opštine Bosansko Grahovo broj: 02-20-160/22 od 16.02.2022.godine. Poljoprivredno zemljište koje je predmet javnog poziva obuhvaćeno je Programom gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Opštine Bosansko Grahovo,

Nakon donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države po Javnom pozivu za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Opštine Bosansko Grahovo, broj: 02-20-160/22 od 16.02.2022.godine, broj Odluke: 02-11-160/22 od 17.03.2022.godine, protiv navedene Odluke je vođen upravni spor po Tužbi tužitelja BGL COMMERCE d.o.o Posušje po kojem je donesena Presuda Kantonalnog suda u Livnu broj: 10 0 U 005711 22 U od 12.12.2023. kojom je poništena Rješenje broj: : 02-11-160/22 od 30.03.2022.godine i Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države po Javnom pozivu za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Opštine Bosansko Grahovo, broj: 02-20-160/22 od 16.02.2022.godine, broj Odluke: 02-11-160/22 od 17.03.2022.godine

Komisija za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u zakup imenovana Odlukom Opštinskog vijeća Bosansko Grahovo, broj : 01-20-2-460/25 od 14.03.2025.godine postupila je po presudi Kantonalnog suda te po uputama Opštinskog javnog pravobranilaštva Drvar, sastavila je Zapisnik o radu i isti dostavila sa preporukom nadležnom organu da donese novu Odluku o odabiru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu FBiH, uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije i Opštinskog vijeća, te na kraju zaključiti

odgovarajuće ugovore o zakupu poljoprivrednog zemljišta na način propisan navedenim zakonima.

Ništavi ugovori o zakupu koji su zaključeni na osnovu Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države po Javnom pozivu za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Opštine Bosansko Grahovo, broj: 02-20-160/22 od 16.02.2022.godine, broj: Odluke: 02-11-160/22 od 17.03.2022.godine, koje su poništene presudom Kantonalnog suda u Livnu broj: 10 0 U 005711 22 U od 12.12.2023, s obzirom da je članom 57. stav 1. Zakona o upravnim sporovima Federacije Bosne i Hercegovine propisano da se poništenjem osporenog i prvostepenog akta predmet vraća u stanje u kome se nalazio prije nego je poništen akt donesen. Ovo ujedno znači da je otpao osnov po kojem su zaključeni raniji ugovori o zakupu i to: ugovor broj 02-20-160/22 zaključen sa “MP ENERGIJA” Bosansko Grahovo d.o.o. dana 23.02.2022. godine, ugovor broj 02-20-160/22 zaključen sa “AGROPROMET GRAHOVO” d.o.o. dana 23.02.2022. godine, a sve u smislu člana 51. i 52. Zakona o obligacionim odnosima Federacije Bosne i Hercegovine, prema kojima je ništav ugovor koji nema osnov ili mu je odnov nedopušten.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda može se izjaviti prigovor Opštinskom načelniku u roku od 8 dana od dana prijema Odluke.

Dostaviti:

- “MP ENERGIJA” d.o.o. Bosansko Grahovo
- “AGROPROMET GRAHOVO” d.o.o. Bosansko Grahovo
- BGL COMMERCE d.o.o. Posušje
- Ministarstvo špoljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HBŽ

- Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
- “Službeni glasnik Opštine Bosansko Grahovo”
- a/a

OPŠTINSKI NAČELNIK
Radlović Smiljka s.r.